

1512917-40.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... encontrado consigo era proveniente do tráfico.

O propósito de traficância entremostra-se evidente. O depoimento prestado pelos policiais sob o crivo do contraditório, a confissão externada pela ré perante a autoridade policial e, a quantidade e variedade de drogas apreendidas se mostram sugestivas a indicar o tráfico, assim como a maneira como encontravam-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1512917-40.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512917-40.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2141235/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 18108145 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 4296/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2141235 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TATIANA DOS SANTOS SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER

Vistos.

TATIANA DOS SANTOS SOUZA, qualificada nos autos às fls. 15, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo narra a denúncia no dia 24 de junho de 2021, por volta das 23h30 horas, na via pública da Rua dos Caras, altura do nº 23, Jardim Angela, nesta Comarca e Capital, trazia consigo, guardava e vendia, para fins de tráfico, 175 (cento e setenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido total de 80,2 g (oitenta gramas e dois decigramas), 94 (noventa e quatro) porções de maconha, com peso líquido de 165 g (cento e sessenta e cinco gramas), 79 (setenta e nove) porções de

crack, com peso líquido de 25,2 g(vinte e cinco gramas e dois decigramas), bem como 7 (sete) frascos de cloreto de metileno, contendo ao todo 120 mililitros, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, apreendida, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 12, laudo positivo de constatação provisória de fls. 25/29, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extraí-se dos autos que, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando foram acionados para averiguação de situação envolvendo a prática do crime de tráfico de entorpecentes por pessoa do sexo feminino.

Ao chegarem até o local dos fatos avistaram a denunciada, com uma mochila nas costas, e um homem trocando objetos. Ao optarem pela abordagem o indivíduo fugiu.

Realizada revista, foram encontradas na mochila de Tatiana 03 pochetes, nas quais se encontravam os entorpecentes descritos na denúncia, e a quantia de R\$ 677,00.

Indagada à respeito, a acusada confirmou a prática do tráfico de drogas, informando que o fazia há 06 anos.

Diante dos fatos, foi a ré autuada em flagrante delito (fls. 01), tendo a prisão sido homologada e convertida em preventiva (fls. 41/47).

Posteriormente a acusada foi notificada (fls.74).

Pela Defensoria Pública foi ofertada resposta à acusação (fls.78).

A denúncia foi recebida em 10 de setembro de 2021 (fls. 79), e audiência de instrução, debates e julgamento designada (fls. 82/85).

A acusada foi citada pessoalmente (fls.88).

Liberdade provisória deferida às fls. 102/103, a fim de se evitar excesso de prazo injustificado.

No decorrer da instrução foram inquiridas duas testemunhas em comum, tendo sido decretada a revelia da acusada (fls. 102/103).

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação da ré nos moldes da peça acusatória. A Defesa, por sua vez, postulou pela absolvição da acusada nos termos do artigo 386, VII, do CP. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo-legal, e reconhecimento da atenuante da confissão a ser compensada com a agravante da reincidência. Pugnou ainda a fixação de regime menos gravoso que o fechado, e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade encontra-se positivada por toda a prova oral colhida no decorrer da instrução processual, bem como pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 03/07), auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudo pericial de constatação provisória (fls. 25/25), exame químico toxicológico (fls. 98/101), que constatarem a natureza dos entorpecentes apreendidos e sua eficácia, a denotar nocividade à saúde pública. Ademais, neste tópico não há divergência das partes.

A autoria também é certa e recai de forma tranquila na pessoa da acusada. Vejamos: Os policiais militares, Diego e Gileade, ouvidos em juízo, confirmaram que foram

acionados pelo sistema de inteligência acerca do tráfico de drogas no local. Chegando no local, avistaram dois indivíduos que estavam a uma distância aproximada de cinquenta metros, um do sexo masculino e outro do feminino, em comportamento típico de troca de objetos. Decidiram fazer a abordagem e detiveram a ré, a qual estava com uma mochila em suas costas. O outro indivíduo conseguiu se evadir. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Na revista da mochila, encontraram três pochetes, nas quais estavam acondicionados os entorpecentes descritos na denúncia, bem como localizaram dinheiro trocado. Os policiais não se recordaram da quantia de droga apreendida, porém confirmaram a existência de diversos tipos de entorpecentes, e quantidade razoável de dinheiro. Indagada, a ré confirmou que estava ali vendendo entorpecente desde a parte da manhã e que trabalhava naquele ponto há algum tempo (quase 06 anos). Que o indivíduo que se evadiu do local comprou drogas com a mesma, porém a acusada não o conhecia. Não conheciam a ré antes disso. Diante dos fatos conduziram a autuada até o D.P, e apresentaram ao Delegado.

Por sua vez, Tatiana dos Santos Souza, não compareceu em Juízo para dar sua versão dos fatos, sendo-lhe decretada a revelia. Todavia, em solo policial confessou que estava realizando o comércio de entorpecentes quando foi abordada pelos policiais militares, alegando, apenas, que não portava toda droga apreendida. Na mesma ocasião informou que o dinheiro encontrado consigo era proveniente do tráfico.

O propósito de traficância entremostra-se evidente. O depoimento prestado pelos policiais sob o crivo do contraditório, a confissão externada pela ré perante a autoridade policial e, a quantidade e variedade de drogas apreendidas se mostram sugestivas a indicar o tráfico, assim como a maneira como encontravam-se acondicionadas, ou seja, em porções individuais.

Verifica-se, que os policiais militares prestaram depoimentos coesos, não guardam inimizade ou conhecimento com a acusada, não havendo nos autos nenhum elemento que identifique a intenção dos policiais em incriminar a ré falsamente. Ao contrário, o relato dos policiais guarda precisão com as demais provas colhidas.

É bom anotar que "O depoimento do policial é tão válido como outro qualquer, desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, indeclinável credibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas" (RT 574/401, grifo nosso).

E mais: "Os policiais não estão impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos em cuja fase inquisitorial tenham participado. A eventual inidoneidade tem que ser específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, pois o simples fato de ser a testemunha um policial não basta, por si só, para afastar a credibilidade de seu depoimento" (RT 594/332. Em idêntico sentido: RTs 394/282, 526/445, 554/420, 558/313, 568/315, 581/311; RJTJ 93/400 e 95/468, dentre tantos).

Ademais, seria um contrassenso o Estado conceder aos agentes de segurança pública crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado juiz, dão conta das suas atividades.

Destaca-se que, a confissão extrajudicial da denunciada não restou desabonada em Juízo, ao contrário, as testemunhas de acusação corroboraram sua versão prestada na fase policial.

Cumprе destacar que, a ré já ostenta condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes (autos 0107192-46.2017.8.26.0050). Foi autuada em flagrante em atitude de mercancia, portando entorpecente em grande quantidade e de forma variada

(cocaína, 'crack, maconha e cloreto de metileno), com valor expressivo em dinheiro, tendo confirmado na oportunidade que realizava o tráfico há 06 anos. Por fim, ressalta-se que a ré foi agraciada com o benefício da liberdade provisória, comprometendo-se a comparecer sempre que determinado, e se fez ausente durante a audiência de instrução, embora devidamente intimada. É evidente o desrespeito e a desimportância que a ré tem às normas penais e à tentativa do Estado em sua reabilitação.

Porque não provada a origem lícita do dinheiro apreendido (fls. 12), deve ser decretada sua perda.

Por tudo quanto exposto, resta evidente que a acusada trazia consigo, guardava e vendia, os entorpecentes descritos na denúncia para entrega a consumo de terceiros, subsumindo sua conduta ao tipo penal descrito no art. 33, "caput" da Lei 11.343/06.

Passo à fixação das penas.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que a acusada agiu com culpabilidade normal à espécie. Inexistem elementos desabonadores da personalidade da ré e de sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em delitos desta natureza. O comportamento da vítima não pode ser aferido nesse tipo de delito.

No tocante aos vetores do art. 42 da Lei 11.343/06, a natureza e quantidade de drogas apreendidas são expressivas e aptas a ensejar maior reprimenda. Isso porque, além de maconha, trazia consigo cocaína, 'crack e cloreto de metileno, em grande quantidade, substâncias extremamente lesivas, acima até mesmo da média das substâncias mais comercializadas. Deste modo elevo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, o que equivale a (05) cinco anos e (10) dez meses de reclusão e pagamento de (583) quinhentos e oitenta e três dias multa, fixados no mínimo legal.

Na segunda fase, presente a agravante de reincidência específica (fls. 30/31 e 35/35 – autos 0107192-46.2017.8.26.0050), que compenso com a confissão da ré, conforme se depreende do B.O., de fls. 03/07. Mantida a pena em (05) cinco anos e (10) dez meses de reclusão e pagamento de (583) quinhentos e oitenta e três dias multa, fixados no mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, a condição de reincidente e ausência de provas de que a ré exerça atividade lícita, afastam a aplicação da benesse prevista no artigo 33, §4º da Lei nº. 11.343/06.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição ou aumento da pena, fixo a pena definitiva em (05) cinco anos e (10) dez meses de reclusão e pagamento de (583) quinhentos e oitenta e três dias multa, fixados no mínimo legal. A quantidade da pena, a natureza do delito (equiparado a hediondo), a quantidade e variedade de drogas apreendidas e a reincidência específica justificam a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e condeno TATIANA DOS SANTOS SOUZA, qualificada nos autos, à pena de (05) cinco anos e (10) dez meses de reclusão e pagamento de (583) quinhentos e oitenta e três dias multa, fixados no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Denego o direito de recorrer em liberdade da acusada. A réu foi beneficiada com a liberdade provisória (fls. 102/103), sendo devidamente cientificada das condições a serem cumpridas, sob pena de revogação da benesse antes concedida. No entanto, deixou de obedecer ao chamamento judicial, por ocasião da audiência de instrução e, tampouco, justificou sua ausência, motivo pelo qual, foi decretada sua revelia.

Assim, possível afirmar que a ré descumpriu as medidas cautelares anteriormente impostas, tornando incerto também seu paradeiro, de forma a colocar em risco a aplicação da lei penal, sendo de rigor a revogação da liberdade provisória, porque condenada à pena privativa de liberdade, em regime fechado, por delito equiparado a hediondo. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DA RÉ TATIANA DOS SANTOS SOUZA.

Decreto a perda do numerário apreendido e depositado nos autos (fls. 12), destinando-se ao Senad.

Como já há laudo definitivo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Sentença dispensada de registro.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA